

PIS e Cofins compõem base do IRPJ e CSLL no lucro presumido

Segundo a PGFN, há mais 1,4 mil processos sobre o tema no país

Por **Luiza Calegari**, Valor — São Paulo

11/03/2026 15h16 · Atualizado agora

Presentear matéria

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que as empresas que optam pelo regime tributário do **lucro presumido** devem incluir o **PIS e a Cofins** na base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). A discussão é fruto de uma das “teses filhotes” da “**tese do século**”, pela qual o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu que o ICMS deve ser excluído do cálculo do PIS e da Cofins.

Por ter sido julgado por meio de recursos repetitivos, o entendimento deve ser seguido por todas as instâncias inferiores do Judiciário. Segundo o relator, ministro Paulo Sérgio Domingues, haveria pelo menos **41 acórdãos** e

Menu



Valor
ECONÔMICO

Legislação



Cidadania

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia também:

Caso Master: Ministros veem episódio com Moraes 'mais grave' que o de Toffoli e citam 'clima péssimo' no STF

Morre Castello Branco, fundador do Patria, que dizia que 'Brasil não é para amadores'

Segundo o relator, “fica vedada a possibilidade de exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL das parcelas devidas a título de PIS e Cofins” (Tema 1312). Ele destaca ter usado as mesmas premissas já aplicadas pelo STJ no julgamento de outro repetitivo (Tema 1240). Nele, a Corte definiu que o ISS compõe a base de cálculo do IRPJ e da CSLL quando apurados na sistemática do lucro presumido.

Domingues não propôs modulação porque o entendimento que agora virou tese já era o mesmo das duas Turmas de Direito Público. A 1ª Turma, por exemplo, entendeu em 2024 que os valores usados para pagamento de tributos “decorrem de parcela da receita bruta e/ou do lucro da contribuinte e não perdem essa qualidade em razão da destinação empregada, razão pela qual, sem expressa previsão legal, não podem ser excluídos das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL” (REsp 2082792).

A 2ª Turma, ao julgar outro processo, também lembrou que a 1ª Seção já fixou uma tese (Tema 1008) de que o conceito de receita bruta, para fins de tributação por IRPJ e CSLL no lucro presumido, inclui os tributos sobre ela incidentes (REsp 2080205).

Acompanhando o entendimento do relator, a 1ª Seção também entendeu que as empresas que optam pelo regime simplificado não precisam usar escrituração fiscal detalhada, mas também abrem mão de aproveitar dos benefícios de sistemas mais complexos.



Ministro Paulo Sérgio Domingues — Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

< Mais recente

Próxima >

Conheça o Valor One

Acompanhe os mercados com nossas ferramentas [ACESSAR GRATUITAMENTE >](#)

Conteúdo publicitário

Kit Cafés Master Origins - 60 cafés

Faz parte da natureza de Nespresso. Cultivar café de alta qualidade com respeito ao meio ambiente. Aproveite esse Kit de café de 60 cápsulas com uma variedade de cafés Master...

Nespresso | Patrocinado

Clique

Kit de alarme com câmera Wi-Fi: preço inacreditável por tempo limitado!

O alarme mais moderno do mercado, agora por até 40% de desconto.

Verisure | Patrocinado

Saiba Mais

Ana Paula Renault mostra seu carro em 2026 com orgulho

App Cute | Patrocinado

Mais do Valor Econômico



Trump diz que EUA destruíram 28 navios lançaminas do Irã

Questionado por jornalistas, Trump reiterou afirmações feitas nos últimos dias de que a operação militar contra o Irã durará "apenas algumas semanas"

11/03/2026, 16:25 — Em Mundo



Bolsas de Nova York recuam com temores sobre inflação, mesmo após CPI de fevereiro em linha com o esperado

11/03/2026, 16:22 — Em Finanças



Trégua depende de que EUA e Israel se comprometam a não realizar novos ataques, diz Irã

A guerra entre EUA-Israel e Irã, iniciada em 28 de fevereiro, mostra poucos sinais de uma desescalada iminente

11/03/2026, 16:19 — Em Mundo



Superintendência-Geral do Cade aprova venda da CBA pela Votorantim

Segundo os técnicos do órgão, o negócio “não possui o condão de acarretar prejuízos ao ambiente concorrencial”; caso o Tribunal do Cade não conteste em até 15 dias, o negócio terá o aval final

11/03/2026, 16:19 — Em Empresas



Em meio à crise do caso Master, BRB sofre baixa no conselho de administração

Segundo o banco, não foram informadas razões para a decisão do conselheiro

11/03/2026, 16:16 — Em Finanças



STJ veda planos de saúde limitarem ou

Menu

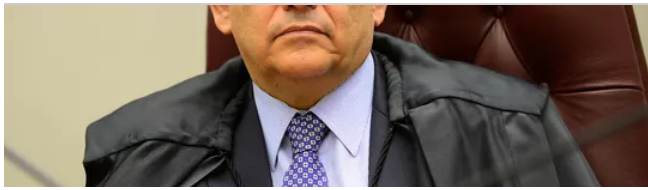


Valor ECONÔMICO

Legislação



Cidadania



Ministros da 2ª Seção concluíram que contratos que prevejam limitação do número de terapias são ilegais

11/03/2026, 16:09 — Em Legislação



Toffoli é sorteado relator de ação no STF que pede instalação da CPI do Master

Apesar da saída da relatoria dos inquéritos que apuravam fraudes da insituição, ministro tem defendido que não haveria motivos para se considerar suspeito ou impedido

11/03/2026, 16:09 — Em Política



Erika Hilton é eleita presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher

Deputada do Psol é a primeira mulher trans na história da Casa a presidir a comissão destinada às políticas públicas para mulheres no Brasil

11/03/2026, 16:06 — Em Política

VEJA MAIS

SIGA



EDIÇÕES | GLOBO CONDÉ NAST

Valor

Edição impressa

Valor PRO

Valor RI

Valor International

Revistas e Anuários

Seminários

Valor 360

Pipeline

Valor Investe

Valor One

Valor Pro

O Globo

Extra

CBN

Autoesporte

BHFM

Casa e Jardim

Casa Vogue

Crescer

Época Negócios

Galileu

Glamour

Globo Rural

GQ

Marie Claire

Monet

Quem

PEGN

Rádio Globo

TechTudo

Um Só Planeta

Vida de Bicho

Vogue

[QUEM SOMOS](#)

[FALE CONOSCO](#)

[TERMOS E CONDIÇÕES](#)

[TRABALHE CONOSCO](#)

[POLÍTICA DE PRIVACIDADE](#)

[PRINCÍPIOS EDITORIAIS](#)

[ANUNCIE](#)

